

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-127	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	○○○○부(●●●●팀)		
제 목	계약관리절차서 등 개정 미흡		

지적내용

인천공항에너지(주)는 사규를 포함한 각종 규정, 지침서 및 절차를 관리 및 운영하고 있으며 입찰공고시에는 일반조건, 특수조건 등을 사용하여 계약을 체결하고 있다. 이러한 규정들은 해당 규정과 관련된 업무를 담당하는 소관부서에서 제정·개정 등을 담당하고 총괄부서에서 심사 및 관리하고 있다.

하지만 이러한 계약 관련서류 및 절차서 등에 기재부 계약예규 등 법률이나 규정의 개정 내용이 늦게 반영되거나 일치되지 않는 경우가 일부 확인되었다. 기획재정부 계약예규는 국민건강보험료 등을 공고된 대로 조정없이 반영한다는 내용을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 개정되었으나('15. 9월 개정, 표1), 이러한 내용은 즉시 반영되지 못하고 4년이 넘게 경과된 '20. 1월부터 입찰공고문에 반영되기 시작하면서 이 기간동안 인천공항에너지(주)가 발주하는 사업의 입찰참가자는 해당 내용을 열람할 수 없었다. 또한 '계약관리절차서'와 '공사계약 일반조건'의 경우 폐지된 법령(건설기술관리법)¹⁾이 아직도 명기(표2)되어 있는 등 개정법령 최신화 관리가 미흡한 실정이다.

1) 건설기술관리법은 2014. 5월에 건설기술진흥법으로 전부 개정

【표1】 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준(발체)

제93조(입찰공고시 안내 등) 계약담당공무원은 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등은 시행령 제73조에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항
2. 예정가격 작성시 계상된 국민건강보험료 등
3. 입찰참가자가 입찰금액 산정시(내역입찰의 경우 산출내역서 포함) 국민건강보험료 등은 제2호에 따른 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항. 다만, 시행규칙 제23조의3 각호에 해당하는 용역계약의 경우에는 예정가격상의 보험료에 낙찰률을 곱한 금액을 반영하게 할 수 있다. <개정 2015.9.21.>

【표2】 공사계약 일반조건(발체)

제2조(정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

<중략>

3. "공사감독관"이라 함은 제16조에 규정된 임무를 수행하기 위하여 공항에너지가 임명한 기술직원 또는 그의 대리인을 말한다. 다만, 「**건설기술관리법**」 제27조의 규정에 의하여 책임감리를 하는 공사에 있어서는 당해공사의 감리를 수행하는 감리원을 말한다.

제17조(착공 및 공정보고) ①계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공하여야 하며 착공시에는 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주자에 제출하여야 한다.

1. 「**건설기술관리법령**」 등 관련법령의 규정에 의한 현장기술자지정신고서
2. 공사공정예정표

<후략>

이렇게 내부 규정에 개정법률을 반영하지 못할 경우 내부 절차대로 처리했음에도 법과 맞지 않는 부분이 발생할 수 있고, 계약관련 서류들은 계약자와 법적 분쟁이 발생할 수 있다. 이는 별도의 법무팀이 없더라도 소관부서 담당자의 지속적인 관심으로 해결할 수 있으며 해당부서에서는 이러한 부분을 간과하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

이에 대해 해당부서에서는 관련법률 검토 자문위원회가 없어 계약담당자가 법률검토를 해야 하는 상황이었으며, 향후 관련법률 개정내용을 주기적으로 검토 및 자문 등을 통해 최신화하겠다고 하였다.

조치할 사항

인천공항에너지(주) 사장(●●●●팀장)은 법률개정 내용을 내부 규정 및 절차서에 반영할 수 있는 절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
